Droit international public : les relations entre États

Leçon 1 : La reconnaissance d'État et de gouvernement

Rémy Prouvèze

Table des matières

Section 1. La reconnaissance d'État....p. 2
§1. La nature juridique de la reconnaissance....p. 2
§2. L'exercice de la reconnaissance....p. 3
A. Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d'État....p. 3
1. Principe....p. 3
2. Conséquences du caractère discrétionnaire de la reconnaissance....p. 4
B. Les limites du caractère discrétionnaire de la reconnaissance....p. 6
1. L'interdiction de la reconnaissance de situations acquises par la force....p. 6
2. La subordination de la reconnaissance au respect de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme....p. 8
C. Les formes de la reconnaissance....p. 9
§3. Les effets de la reconnaissance....p. 9
Section 2. La reconnaissance internationale de gouvernement....p. 11
§1. Ressemblances et différences avec la reconnaissance d'État....p. 11
A. Les ressemblances avec la reconnaissance d'État....p. 11
B. Les différences....p. 11
§2. Modalités pratiques....p. 12
A. Les Gouvernements révolutionnaires et la concurrence de gouvernements....p. 12
1. Le cas des gouvernements révolutionnaires....p. 13
2. La concurrence de gouvernements....p. 14
B. Reconnaissance des insurgés et des mouvements de libération nationale....p. 14

UNJF - Tous droits réservés

Pour qu'un État apparaisse, il doit réunir trois éléments constitutifs : un territoire, une population et un gouvernement politiquement organisé.

Néanmoins, la réunion de ces trois éléments ne suffit pas à assurer à cet État une place dans la société internationale. Avant de pouvoir entretenir des relations au plan international avec d'autres États, le nouvel État doit avoir été, au préalable, accepté en tant qu'Etat par les membres de la société internationale, soit les autres États. Cette sorte d'admission par la collectivité internationale, c'est la **reconnaissance d'État**.

D'un point de vue général, la reconnaissance est le procédé juridique par lequel un sujet du droit international (en particulier un État) accepte qu'une situation ou un acte à la naissance ou à l'édiction duquel il n'a pas participé lui soit opposable : il admet que les conséquences juridiques de l'une ou de l'autre s'appliquent à lui.

La reconnaissance d'État est l'acte juridique par lequel un ou plusieurs États déclarent qu'ils considèrent un groupement politique nouveau comme constituant un État avec lequel ils acceptent d'entretenir des relations régies par le droit international.

La reconnaissance a une double signification :

- Elle formalise le consentement d'un État à admettre pour lui l'opposabilité d'une situation nouvelle ;
- Elle permet à l'État de faire connaître son intention d'établir des relations normales avec un nouveau partenaire.

La reconnaissance d'État est liée à l'apparition de nouveaux États. Celle-ci peut résulter de plusieurs situations :

- La sécession d'une entité territoriale s'affranchissant de la puissance coloniale, comme ce fut par exemple le cas de l'Algérie par rapport à la France, de l'Inde par rapport au Royaume-Uni. C'est l'hypothèse de la décolonisation ;
- L'éclatement d'un État. Dans cette hypothèse, les anciennes collectivités territoriales de l'Etat acquièrent leur indépendance. Tel fut notamment le cas de l'ex-URSS ou de l'ex-Yougoslavie ;
- La scission aboutissant à la division d'un État unitaire. Tel fut le cas de l'Allemagne ou, plus récemment de la Tchécoslovaquie (qui donna naissance à la République Tchèque et la Slovaquie).

Si la reconnaissance concerne la création d'États nouveaux, elle peut également viser la transformation d'États existants opérée en raison d'un changement de gouvernement. Le procédé de la reconnaissance concerne alors, au-delà de la naissance d'un État, sa simple transformation. C'est ce que l'on appelle la **reconnaissance de gouvernement**.

Section 1. La reconnaissance d'État

La reconnaissance d'État conduit à se poser 3 questions principales.

- **Quelle est la nature juridique de la reconnaissance ?** Il faut d'abord se demander s'il existe un lien direct et nécessaire entre la formation de l'État en lui-même et la reconnaissance internationale, c'est-à-dire par les autres Etats ;
- **Comment s'exerce la reconnaissance ?** Il faut ensuite s'interroger sur les modalités dont disposent les anciens États pour reconnaître l'existence internationale d'un nouvel État ;
- **Quels sont les effets de la reconnaissance internationale d'un État ?** Il faut enfin se demander quels sont les conséquences de la reconnaissance d'un État au plan international et inversement, quelles sont les conséquences de l'absence de reconnaissance d'un État.

§1. La nature juridique de la reconnaissance

La nature juridique de la reconnaissance d'État fait l'objet d'une controverse : La reconnaissance d'un État par un autre est-elle **constitutive ou seulement déclarative de l'existence d'un État ?**

UNJF - Tous droits réservés

- Selon la thèse « **constitutive**» (ou « attributive »), l'entité prétendant à la qualité d'État n'en devient vraiment un que par la reconnaissance des tiers. La reconnaissance serait alors un quatrième élément constitutif de l'État.

> ***Remarque***
> Cette approche implique que la reconnaissance est un **acte totalement discrétionnaire de chaque État**. Ceux-ci étant souverains, ils sont libres de reconnaître ou non une autre collectivité comme un État. Cette thèse donne un pouvoir considérable aux États préexistants : de leur bon vouloir dépend l'existence d'un nouvel État et la participation de ce dernier aux relations internationales.

- Selon la thèse « **déclarative** », toute collectivité qui présente les caractéristiques de l'État est de plein droit un État. La reconnaissance n'a qu'un effet déclaratif : elle se borne à constater l'existence d'un nouvel État. Selon cette conception, la reconnaissance doit donc obligatoirement intervenir dès que cet État existe en fait.

Bien que la controverse ne soit pas vraiment résolue, on relèvera que, à bien y regarder, chacune de ces thèses n'envisagent la réalité que partiellement, que d'un point de vue particulier. Chacune de ces théories recèle une part de vérité car la reconnaissance est à la fois :

- déclarative, en ce qui concerne l'existence de l'État ;
- et constitutive, en ce qui concerne l'opposabilité de cette existence à l'État reconnaissant.

La reconnaissance est déclarative	La reconnaissance est constitutive
Les conditions de formation de l'État ont un caractère objectif. A partir du moment où il réunit les trois éléments constitutifs, l'État existe évidemment même si les États tiers ne le reconnaissent pas. A l'inverse, si une entité ne réunit pas les trois éléments constitutifs nécessaires à la formation d'un État, elle ne sera pas effectivement un État, même si elle est reconnue par un grand nombre de pays comme un État.	La reconnaissance est nécessaire à l'établissement de relations juridiques actives entre deux États, celui qui reconnaît et celui qui est reconnu. Pour l'établissement et la conduite de relations entre les deux Etats, la reconnaissance est donc constitutive. C'est le point de départ de relations normales entre l'État qui reconnaît et celui qui est reconnu.

§2. L'exercice de la reconnaissance

La reconnaissance est un acte discrétionnaire, même si l'évolution de la société internationale et de son droit ont conduit à envisager des limites à ce caractère discrétionnaire.

A. Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d'État

Par principe, un Etat est libre de reconnaître ou non un nouvel État, le droit international ne posant que très peu de conditions à l'exercice de la reconnaissance.

1. Principe

Même si la formation d'un État repose sur des conditions objectives, la reconnaissance de l'existence d'un État n'est pas une compétence liée des États. Elle ne s'impose pas aux États.

Le droit international laisse en effet aux États la **liberté de reconnaître**, ou non, l'arrivée d'un nouvel État sur la scène internationale, même si ce dernier réunit les éléments objectifs nécessaires à sa formation.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Remarque***
> Autrement dit, en droit international, la reconnaissance d'un État et sa formation sont deux choses distinctes, et par conséquent, indépendante l'une de l'autre.

Les États disposent par conséquent du pouvoir discrétionnaire de reconnaître ou non un nouvel État. Pourquoi un tel pouvoir discrétionnaire ?
Parce que l'apparition de nouveaux États peut modifier la structure des relations internationales et les rapports de force entre les différents acteurs. Le fonctionnement de la communauté internationale peut s'en trouver changé. A ce titre, les sujets du droit international (principalement les États) exercent un certain contrôle sur de telles « interférences » (sur le moment et la forme de celles-ci) en pouvant peser ainsi, de façon indirecte, sur la composition de la société internationale.

Les autres États ne sont pas donc obligés de reconnaître un nouvel État. Ils peuvent, par exemple, s'abstenir d'établir à son égard des relations : pas d'échange d'ambassadeurs ou pas de conclusion de traités.

En résumé : en droit international, il n'existe **ni obligation de reconnaître, ni devoir de ne pas reconnaître** pour les États, comme l'a reconnu, par exemple, la Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie : la reconnaissance « *est un acte discrétionnaire que les autres États peuvent effectuer au moment de leur choix, sous la forme qu'ils décident et librement* » (Avis n° 10 du 4 juillet 1992, § 4, *RGDIP* 1993, p. 594).

2. Conséquences du caractère discrétionnaire de la reconnaissance

Le droit international impose peu de contraintes quant aux conditions d'exercice de la reconnaissance. Celle-ci réside essentiellement dans une condition : la **condition d'effectivité**.

En théorie, les États ne devraient reconnaître comme de nouveaux États que les entités qui exerce effectivement, réellement, le pouvoir sur un territoire et une population. L'effectivité de l'État devrait être le critère unique et, ainsi éviter ou entraîner l'illicéité des reconnaissances prématurées qui constituent une immixtion dans les affaires intérieures de l'État nouveau.

Pourtant, en pratique, les États n'apparaissent pas véritablement liés par cette condition d'effectivité. Les États se livrent davantage à un **examen d'opportunité politique** plutôt qu'à un examen juridique.
La reconnaissance constitue en pratique un instrument avant tout politique et, du fait de l'interétatisme, relative : chaque État exerce la reconnaissance pour son propre compte et, en vertu du principe de souveraineté, ne saurait l'imposer aux autres.

La reconnaissance d'un nouvel État par un État préexistant dépend donc le plus souvent de considérations d'ordre politique, liées au contexte des relations internationales à un moment donné.
Cet opportunisme diplomatico-politique se manifeste principalement de la façon suivante :

- Soit un État va **refuser de reconnaître** un nouvel État alors que l'effectivité de l'entité nouvelle ne peut être objectivement niée ;

> ***Exemple***
> L'État d'Israël n'a pas été reconnu par de nombreux pays arabes alors que cette entité réunissait les conditions constitutives nécessaires.

- Soit un État va **reconnaître tardivement** un autre État alors que les conditions nécessaires à son existence sont réunies depuis longtemps ;

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> Le Pakistan a mis 3 ans pour reconnaître le Bengladesh (1974). Le cas d'Israël peut être cité ici aussi : le Saint-Siège n'a reconnu Israël qu'en 1993 (Accord de Jérusalem du 30 décembre 1993, *RGDIP*, 1994, n° 1, pp. 274-276).

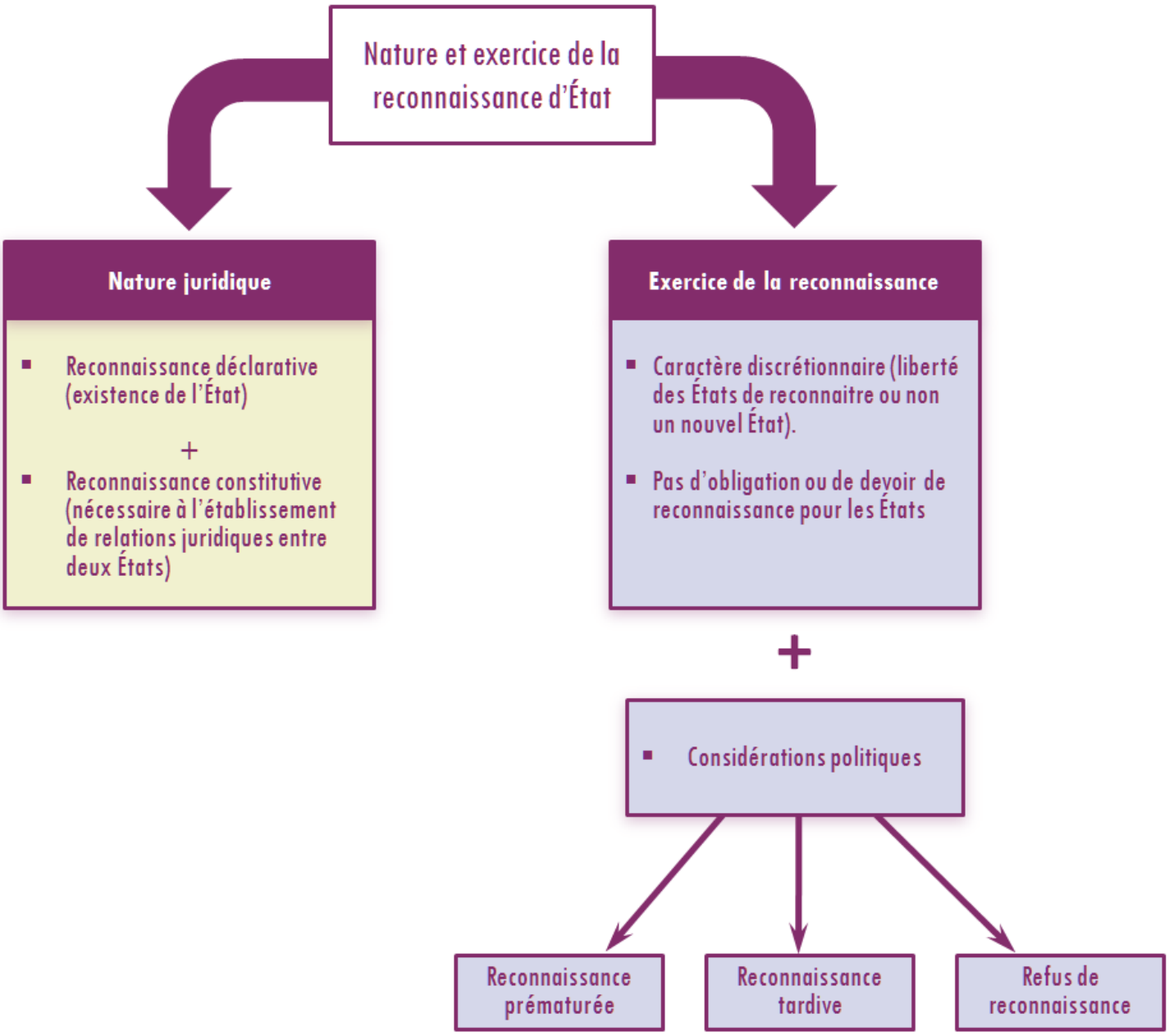
- Soit un État va **reconnaître prématurément** un État alors que les conditions constitutives ne sont pas réunies.

> ***Exemple***
> Les États-Unis ont reconnu le Panama en 1903, trois jours seulement après le début de l'insurrection contre le gouvernement colombien qui dirigeait alors ce territoire.

De même avec laDéclaration d'Alger du 15 novembre 1988qui proclame « l'État palestinien ».

> ***Exemple***
> On mentionnera ici également la reconnaissance le 30 octobre 2014 par la Suède de l'Etat palestinien qui a pu être considérée comme prématurée pour certains (les Etats-Unis notamment) alors que la Ministre des Affaires étrangères suédoise la jugeait un peu tardive.

UNJF - Tous droits réservés



Nature et exercice de la reconnaissance d'Etat

B. Les limites du caractère discrétionnaire de la reconnaissance

> ***Remarque***
> La reconnaissance est, par principe, un acte discrétionnaire de l'État. La pratique internationale contemporaine tente cependant d'apporter quelques limites en orientant davantage l'appréciation des États.

On retrouve aujourd'hui deux facteurs de limitations du pouvoir discrétionnaire des États :

- L'interdiction de la reconnaissance de situations acquises par la force ;
- La subordination de la reconnaissance au respect de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme et des minorités.

UNJF - Tous droits réservés

1. L'interdiction de la reconnaissance de situations acquises par la force

A l'occasion de l'occupation en 1931 par le Japon de la province chinoise de Mandchourie et de la création de l'État-fantoche du Mandchoukouo, la question s'est posée de savoir si, outre la condition d'effectivité, un nouvel Etat devait s'être constitué de façon régulière au regard du droit international.

> ***Remarque***
> Dans l'affirmative, les États ne pourraient pas reconnaître un État qui se serait constitué en violation des principes du droit international, tel l'usage de la force par exemple. Ceux qui reconnaîtraient un État nouveau issu d'une action illicite commettraient eux-mêmes un acte contraire au droit international.

Aujourd'hui, **la pratique contemporaine** – qui se fonde entre autres sur le Pacte Briand-Kellog, la doctrine Stimson ou encore l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies – montre que **les États** (et les organisations internationales) **refusent de reconnaître les États nouveaux issus d'un usage illicite de la force**.

En savoir plus : La doctrine Stimson

A l'occasion de son occupation en 1931 de la province chinoise de Mandchourie, le Japon entreprit de créer un État-fantoche : le **Mandchoukouo**.

Le secrétaire d'État américain de l'époque, M. Stimson, adressa au gouvernement japonais une note dans laquelle il déclarait que les États-Unis n'avaient pas l'intention de reconnaître une situation qui aurait été obtenu par des moyens de contrainte. Ceux-ci étaient contraires au Pacte Briand-Kellog (Pacte de Paris du 27 août 1928) par lequel les États signataires renonçaient à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale. Cette attitude, qualifiée depuis « **doctrine Stimson** », impliquait ainsi le refus de reconnaître un État créé par une action de force illicite.

Malgré cet avertissement, le Mandchoukouo fut officiellement créé le 1er mars 1932. Toutefois cet « État » ne fut pas reconnu par les États-Unis. La Société des Nations ne le reconnut pas non plus et adopta, au contraire, en mars 1932 une résolution qui confirmait et universalisait la doctrine Stimson : « *Les membres de la Société sont tenus de ne reconnaître aucune situation, traité ou accord créés par des moyens contraire au Pacte de la Société des Nations ou au Pacte de Paris* ».

La doctrine Stimson fut par la suite appliquée à diverses reprises et notamment en 1936 à l'occasion de l'annexion de l'Éthiopie par l'Italie, lors des divers coups de forces hitlériens en Europe, ou bien encore lors de l'annexion des États Baltes par l'URSS.

Dans le prolongement de la doctrine Stimson, on peut citer l'Assemblée Générale de l'ONU qui a affirmé le principe selon lequel « *nulle acquisition territoriale obtenue par la force sera reconnue comme légale* » (Résolution du 24 octobre 1970, *Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies*,).

La Charte des Nations Unies, en interdisant le recours à la force par son article 2§4, consacre également, en conséquence, le principe de non reconnaissance de nouvelles situations territoriales acquises par la force.

Ce principe est largement affirmé. La Cour internationale de justice l'a rappelé à l'occasion d'un avis consultatif rendu le 21 juin 1971 dans l'*affaire de la Namibie* (Rec. 1971, p. 16) et l'ONU a pu produire des résolutions afin de faire respecter ce principe :

- La résolution 277 du Conseil de sécurité des Nations Unies(18 mars 1970) demandait aux Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, un Etat autoproclamé indépendant en Afrique du Sud (et qui appliquait l'apartheid) ;
- Larésolution du 4 novembre 1970, intitulée *Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations*

UNJF - Tous droits réservés

Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies affirme le principe selon lequel « *nulle acquisition territoriale obtenue par la force sera reconnue comme légale* ».

> ***Exemple***
> En vertu de ce principe, il apparaît donc impossible de reconnaître le groupe Daesh (ou « Etat islamique ») comme un Etat : même si cette organisation armée a proclamé le 29 juin 2014 le rétablissement du califat sur les territoires irakiens et syriens qu'elle contrôle et a posé les premières bases institutionnelles d'un Etat, ces territoires ont été acquis par la force.

Le principe de non-reconnaissance d'un Etat issu d'un usage illicite de la force est donc un principe établi aujourd'hui.

2. La subordination de la reconnaissance au respect de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme

Il ne s'agit pas ici d'une véritable limite, ou du moins pas encore. La question qui se pose ici n'est pas encore résolue en droit international : existe-t-il une obligation de ne pas reconnaître un État lorsque l'illicéité de celui-ci est due à une autre cause que le recours à la force ? Sont ici visées en particulier la violation des droits de l'homme et l'instauration de régimes dictatoriaux.

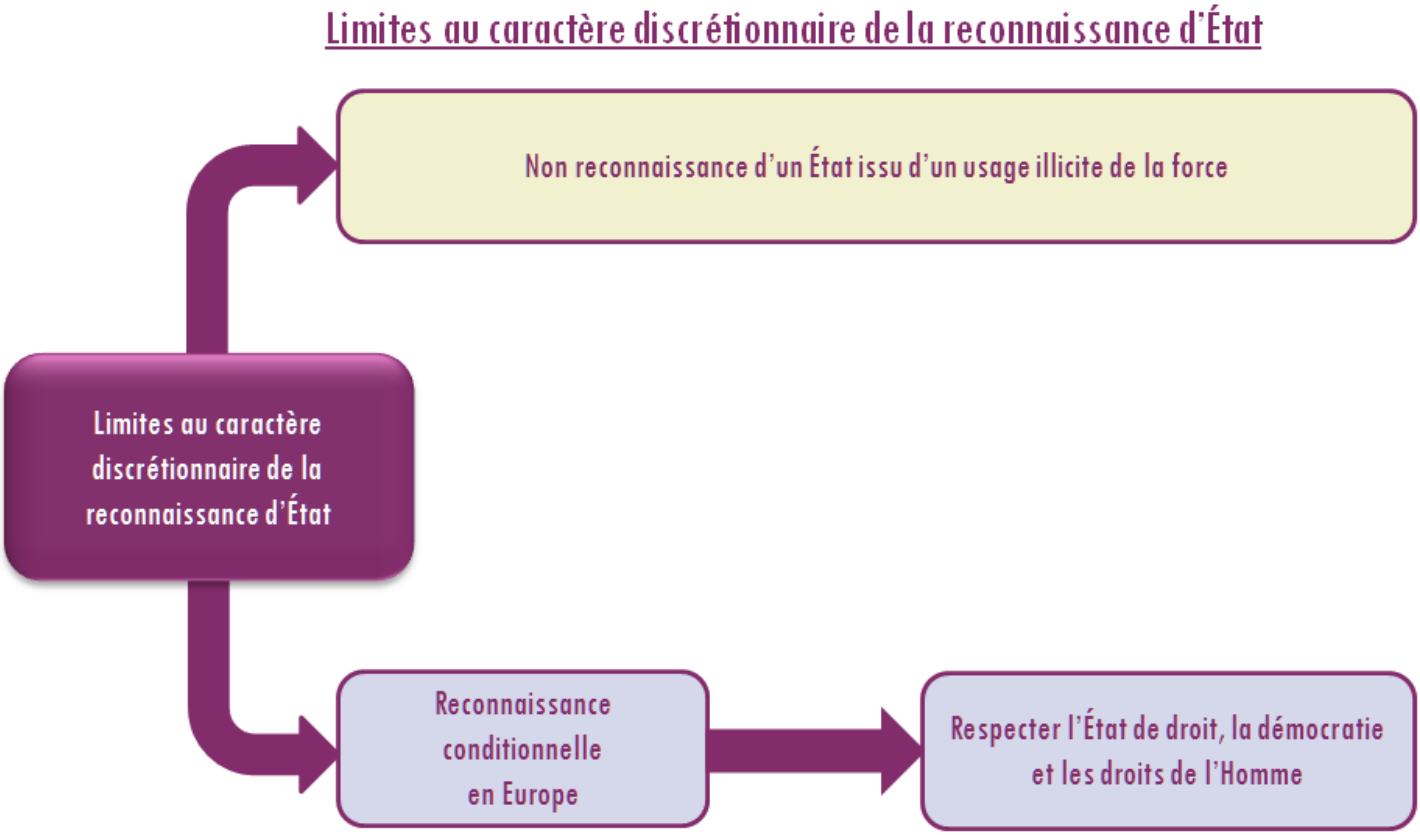
> ***Remarque***
> Pour l'instant, il n'existe pas d'obligation internationale interdisant aux États d'entretenir des relations diplomatiques avec de tels Etats.

Mais les choses pourraient évoluer. En effet, certains États conditionnent leur reconnaissance d'un nouvel État au respect de certains principes.

> ***Exemple***
> Tel est le cas en Europe. On peut citer par exemple la déclaration des ministres des affaires étrangères des États de la Communauté européenne (16 décembre 1991, Bruxelles, *RGDIP*, 1992, n° 1, pp. 261-263) par laquelle les États membres de l'Union européenne soumettaient leur reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en ex-Union soviétique au respect d'une série de conditions, dont la garantie des droits des groupes ethniques, nationaux et des minorités, le respect des principes des Nations Unies, des principes démocratiques et des droits de l'homme.

Ce qui n'est pour le moment qu'une condition imposée dans un cadre régional pourrait prendre de l'ampleur. Cela pourrait inciter d'autres États, et par extension la communauté internationale dans son ensemble, à faire de même. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques pourraient ainsi s'imposer comme une condition préalable à toute reconnaissance… ce qui n'est pas encore le cas.

UNJF - Tous droits réservés



Limites au caractère discrétionnaire de la reconnaissance d'Etat

C. Les formes de la reconnaissance

Le droit international n'impose **pas de conditions particulières en ce qui concerne la forme** que doit prendre la reconnaissance d'un État.

La reconnaissance peut être **expresse ou implicite** :

- elle est **expresse** lorsqu'elle fait l'objet d'un acte unilatéral comme une déclaration (déclaration du Président de la République française du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie ; ou déclaration du Président des États-Unis du 2 septembre 1992 reconnaissant l'indépendance des trois États baltes) ou d'un acte conventionnel si le traité comporte une clause de reconnaissance ;
- elle est **implicite ou tacite** lorsque le comportement des organes d'un État tiers manifeste la volonté de ce tiers de considérer la nouvelle entité comme un État. Dans ce cas, le seul établissement de relations diplomatiques, et même, pour certains auteurs, la simple conclusion d'un traité bilatéral sans aucune clause formelle de reconnaissance peuvent suffire pour qu'il y ait reconnaissance tacite.

Remarque
De même, la reconnaissance d'État peut être individuelle (par un seul État) ou collective (par un groupe d'État).

Exemple
Par exemple, la reconnaissance de la Palestine comme un Etat par la Suède le 30 octobre 2014 est ainsi une reconnaissance individuelle et expresse par le biais d'un acte unilatéral (déclaration de la Ministre des Affaires étrangères de Suède du 30 octobre 2014).

§3. Les effets de la reconnaissance

UNJF - Tous droits réservés

La reconnaissance fait du nouvel État un égal des États préexistants : ses actes pourront leur être opposables. Surtout, la reconnaissance a pour effet de rendre possibles les relations entre un nouvel État et les États qui l'ont reconnu. Elle normalise les relations entre les États.
L'Etat reconnu va pouvoir conclure des traités avec les Etats qui l'ont reconnu, adhérer à des traités multilatéraux, devenir membre d'organisations internationales, faire des réclamations internationales auprès de mécanismes internationaux de règlement des différends...

La reconnaissance n'oblige que les États qui ont reconnu le nouvel État. Elle n'oblige en rien ceux qui n'ont pas reconnu le nouvel État et qui pourront refuser d'entretenir des relations avec celui-ci.

La reconnaissance a donc un effet relatif, outre son effet constitutif ou déclaratif précédemment évoqué.

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. La reconnaissance internationale de gouvernement

La reconnaissance internationale de gouvernement intervient **dans l'hypothèse d'un changement de gouvernement au sens large**. L'État ici ne change pas.

En principe, cette question ne concerne pas le droit international. Chaque Etat est en effet libre de choisir son organisation constitutionnelle et politique.

Pourtant, la question intéresse les relations internationales dans les cas où le changement de gouvernement est issu :

- Soit d'un coup de force (ex : un putsch militaire) ;
- Soit lorsque deux gouvernements concurrents se disputent la réalité du pouvoir au sein d'un même Etat.

> ***Remarque***
> La simple alternance du pouvoir, conforme aux exigences constitutionnelles, n'est pas concernée. On vise ici les changements radicaux, violents, notamment lors de coups de force.

Si la reconnaissance de gouvernement présente sur certains points des ressemblances avec la reconnaissance d'État, elle s'en distingue sur d'autres, comme l'illustrent certains obstacles particuliers que l'exercice de la reconnaissance de gouvernement rencontre dans des cas spécifiques.

§1. Ressemblances et différences avec la reconnaissance d'État

La reconnaissance de gouvernement présente des ressemblances avec la reconnaissance d'État quant à ses caractéristiques et ses modalités d'exercices. Elle présente également des différences importantes en ce qui concerne sa nature et ses effets.

A. Les ressemblances avec la reconnaissance d'État

La reconnaissance de gouvernement, comme la reconnaissance d'État, est un **acte unilatéral**, **juridiquement discrétionnaire et donc subjectif** dans la pratique. Même si la condition d'effectivité joue ici aussi à propos du nouveau gouvernement, les considérations d'opportunité politique sont souvent décisives.

La reconnaissance de gouvernement obéit à des **conditions de formes analogues** à celle de la reconnaissance d'État. Elle peut être :

- **Explicite** lorsque les autorités d'un État font une déclaration officielle reconnaissant un nouveau gouvernement ;
- **Implicite** lorsque le comportement des organes d'un État démontre leur intention d'entretenir des relations avec le nouveau gouvernement.

De même, la reconnaissance de gouvernement peut être **individuelle** ou **collective**, **prématurée** ou **tardive**.

B. Les différences

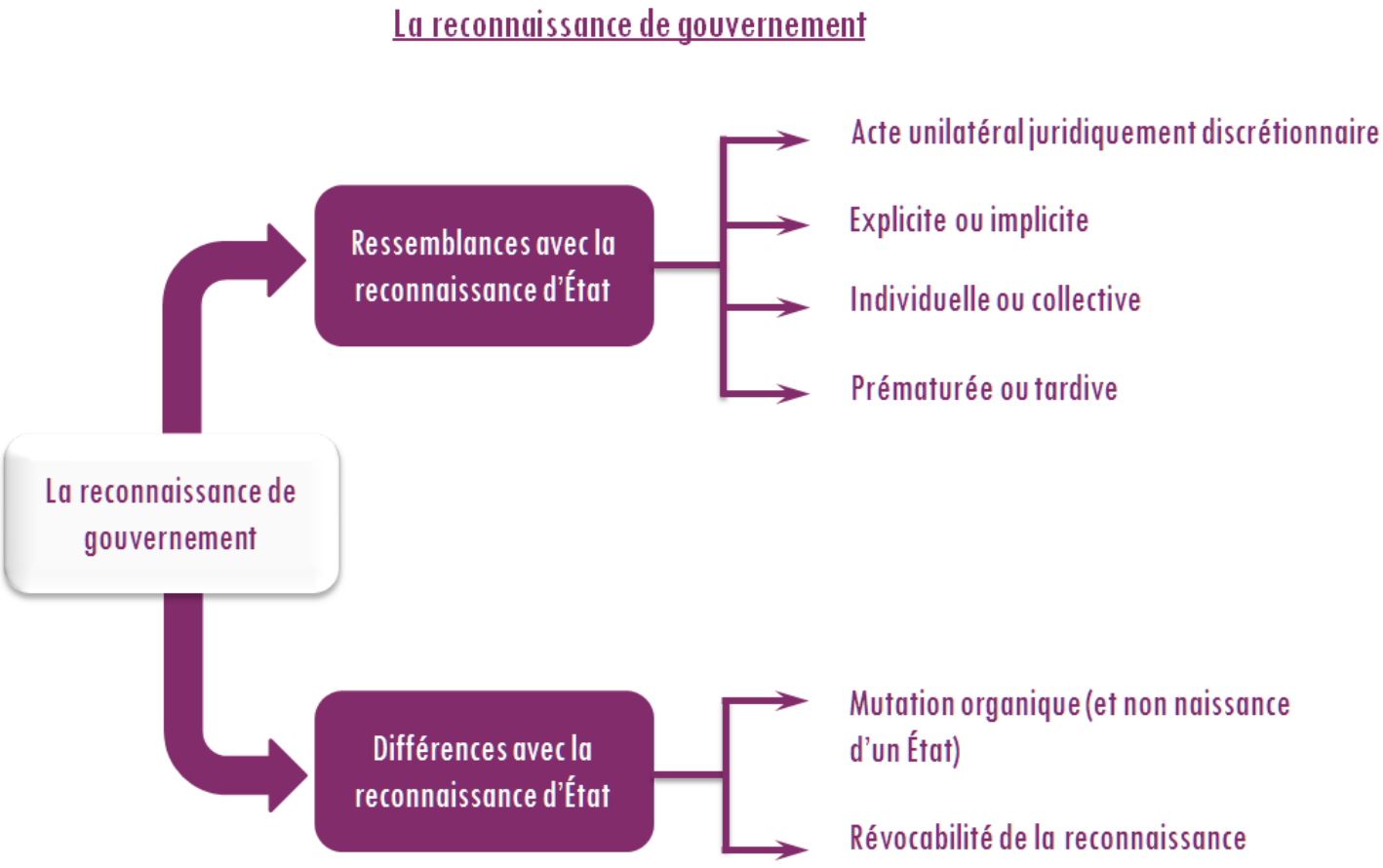
UNJF - Tous droits réservés

La reconnaissance de gouvernement ne concerne pas la naissance d'un État, mais une mutation organique (gouvernementale) d'un État existant. Il n'est pas question de nouvel État mais d'un nouvel appareil gouvernemental, que celui-ci soit révolutionnaire ou non.

Selon le principe de continuité de l'Etat, les Etats survivent à leurs gouvernements. Le changement de gouvernement ne remet pas en question la personnalité juridique internationale de l'Etat en cause et il n'y a pas, du point de vue du droit international, de mutation substantielle de l'Etat, notamment au niveau de son territoire.

Les effets de la reconnaissance de gouvernement sont donc limités : la reconnaissance de gouvernement implique seulement et simplement l'acceptation du nouveau gouvernement comme étant celui qui représente l'État dans les relations internationales.
De plus, la reconnaissance de gouvernement est révocable, ce qui limite sa portée.

La reconnaissance de gouvernement n'en constitue pas moins un acte de très grande importance politique et une pratique vivace au sein de la société internationale contemporaine. Quelques exemples plus particuliers vont nous le démontrer.



La reconnaissance de gouvernement

§2. Modalités pratiques

L'exercice de la reconnaissance peut rencontrer certaines difficultés du fait de la situation concernée. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un gouvernement est arrivé au pouvoir par la force, la concurrence d'autres autorités sur le territoire pouvant compliquer les choses. Il en est de même en cas de contestation de l'autorité gouvernementale en place par des insurgés ou par un mouvement de libération nationale.

UNJF - Tous droits réservés

A. Les Gouvernements révolutionnaires et la concurrence de gouvernements

La première hypothèse concerne les gouvernements révolutionnaires, qui peuvent parfois se trouver concurrencés par un autre gouvernement qui subsiste malgré le coup de force.

1. Le cas des gouvernements révolutionnaires

Lorsqu'il y a un changement de gouvernement et que celui-ci intervient par la force (rébellion, coup d'Etat, putsch, etc.), le nouveau gouvernement doit-il être reconnu par les autres Etats ?

Certaines doctrines ont répondu par la négative, comme la **doctrine Estrada** se basant sur le respect de la souveraineté des autres États et la non ingérence dans leurs affaires intérieures.

En savoir plus : Doctrine Estrada
La **Doctrine Estrada** est sans doute la plus connue des doctrines en matière de reconnaissance de gouvernement : elle résulte d'une Déclaration du ministre des affaires étrangères du Mexique, effectuée en 1930, selon laquelle : « *Le Mexique ne se prononce pas sur le point d'un octroi de reconnaissance. Il considère en effet qu'il s'agit là d'une pratique offensante qui, outre le point qu'elle attente à la souveraineté d'autres nations,* [*signifierait*] *que les affaires intérieures de celles-ci peuvent être l'objet d'appréciations dans un sens ou dans un autre de la part d'autres gouvernements* ».

Dans cette optique, la seule alternative qui resterait à un Etat serait :

- Soit de prendre acte du changement de gouvernement sans plus de formalités ;
- Soit, s'il n'est pas d'accord avec ce changement de gouvernement, de rompre les relations diplomatiques avec cet État.

D'autres ont répondu par l'affirmative, comme la **doctine Tobar** qui a tenté de moraliser les pratiques en matière de reconnaissance en refusant de reconnaître un nouveau gouvernement formé inconstitutionnellement.

En savoir plus : Doctrine Tobar
La **doctrine Tobar**, formulée en 1907 par le Ministre des Affaires étrangères de l'Equateur, a tenté de réintroduire l'idée de légalité du nouveau gouvernement. Elle affirmait qu'un Etat devrait refuser de reconnaître un nouveau gouvernement formé inconstitutionnellement.

En pratique, on constate que ces doctrines sont restées d'application régionale et n'ont pas été généralisées : la reconnaissance demeure subjective et la plupart des Etats se réservent le droit de reconnaître ou non un nouveau gouvernement.

La **condition d'effectivité** du nouveau gouvernement joue ici, et commande généralement une certaine prudence des États qui vont attendre que la situation se stabilise.

Exemple
Ce fut le cas après la révolution bolchévique en Russie, les autres États vont attendre la confirmation du changement de gouvernement pour le reconnaître.

Les **considérations politiques** conservent néanmoins une place importante dans la décision de reconnaître ou pas.

Exemple

UNJF - Tous droits réservés

> Le cas de la Chine montre la variabilité des appréciations en la matière : si le Royaume-Uni a reconnu le gouvernement chinois en 1950, trois mois après la prise de pouvoir de Mao Tsé-Tung, les Etats-Unis vont attendre 1971 avant de reconnaître le « nouveau » gouvernement chinois.

2. La concurrence de gouvernements

L'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement par la force peut être contestée par d'autres autorités, au premier rang desquels on peut trouver le gouvernement précédent. Il y a ici une concurrence des gouvernements avec plusieurs autorités qui se disputent le pouvoir. La situation pouvant être très incertaine, c'est sur des **considérations d'opportunité politique** que les États se baseront en général pour reconnaître ou pas le nouveau gouvernement.

On constate que, si l'un des deux gouvernements est en exil, la compétition tourne généralement en faveur du gouvernement qui contrôle effectivement le territoire.

> ***Exemple***
> Ce fut le cas pour la Chine avec la victoire, puis la reconnaissance progressive du gouvernement de Mao Tsé Tung sur le gouvernement de Tchan Kaï-Tchek à partir de 1949.

Néanmoins, **la situation peut connaître une solution inverse.**

> ***Exemple***
> Tel fut le cas de la France pendant la seconde guerre mondiale, entre 1940 et 1944, qui connut un gouvernement effectif sur le territoire français (gouvernement de Vichy) et un gouvernement en exil (gouvernement de la France libre) : la situation s'est clarifiée à la Libération, avec la victoire du gouvernement en exil du Général De Gaulle.

B. Reconnaissance des insurgés et des mouvements de libération nationale

La contestation de l'autorité gouvernementale, avant d'aboutir – et si elle aboutit – à un changement de gouvernement, peut prendre la forme d'insurrections ou être le fait d'un mouvement de libération nationale.

L'**insurrection** interne remet en cause, par la force, l'unité nationale et l'effectivité du gouvernement en place, ce qui peut avoir des répercussions sur la sécurité des biens et des personnes. A ce titre, les autres États peuvent prendre position, notamment pour protéger leurs intérêts en cause dans ce conflit armé à la fois interne et international. Les États demeurent cependant prudents et ne procèdent le plus souvent qu'à une reconnaissance d'insurrection. Cette reconnaissance a pour effet notamment de rendre les insurgés responsables au plan international des dommages qu'ils causent.

Cette reconnaissance devient difficilement évitable quand les insurgés contrôlent une partie du territoire national. Le mouvement insurrectionnel peut dès lors se voir attribuer la personnalité juridique internationale d'un gouvernement local de fait. En vertu de cette reconnaissance de belligérance, il dispose alors des pouvoirs d'un occupant de guerre sur la partie du territoire qu'il contrôle.

Les reconnaissances d'insurgés et de belligérance sont :

Constitutives	Relatives	Provisoires	Discrétionnaires

UNJF - Tous droits réservés

C’est par elles que les insurgés acquièrent des droits et des obligations internationales.	Elles ne produisent d’effets qu’à l’égard des États qui y ont procédé.	Si le gouvernement légal l’emporte, la reconnaissance est caduque, si les insurgés l’emportent, les États tiers seront confrontés à un problème de reconnaissance d’État ou de gouvernement.	Chaque État est libre de procéder ou non à ces reconnaissances.

Cette reconnaissance d’insurgés et de belligérance est cependant de moins en moins pratiquée au profit de la reconnaissance de **mouvement de libération nationale** dans les situations de décolonisation. La portée et les effets sont comparables à ceux d’une reconnaissance de belligérance : constitutive, la reconnaissance de mouvement de libération nationale a pour conséquence principale l’application du droit international humanitaire et demeure discrétionnaire.

UNJF - Tous droits réservés